(الرابع علم العوض) لانه مال فى عقد فوجب العلم به كسائر العقود ويحصل علمه بالمشاهدة أو بالوصف المميزله ويجوز ان يكون حالا ومؤجلا كالثمن فى البيع (واباحته) أى العوض لانه عوض فى عقد فاشترطت اباحته كبقية العقود الشرط (الخامس الخروج عن شبه القمار) بكسر القاف (بان يكون العوض من واحد فان أخرجا معا) بان أخرج كل من المتسابقين شيا (لم يجز الا بمحلل لا يخرج شيأ ولا يجوز) كون المحلل (أكثر من واحد يكافئ مركوبه مركوبيهما) فى المسابقة (أو رميه رميهما) فى المناضلة (فان سبقا معا) أى سبق الخرجان المحلل ولم يسبق أحدهما الآخر (احرز اسبقيهما) أى احرز كل واحد منهما ما أخرجه لانه لا سابق فيهما ولا شئ للمحلل لانه لم يسبق واحدا منهما (ولم يأخذا من المحلل شيا) لانه لم يشرط عليه لمن سبقه شيأ (وان سبق أحدهما) أى أحد المخرجين صاحبه (او سبق المحلل أحرز السبقين) لانهما قد جعلا لمن سبق (والمسابقة جعالة لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل) لانه جعل على ما لا يتحقق القدرة على تسليمه وهو السبق والاصابة فلا يجوز أخذ الرهن أو الكفيل به كالجعل على رد الآبق (والكل) من المتعاقدين (فسخها مالم يظهر الفضل لصاحبه) فيمتنع عليه ويبطل بموت أحدهما أو أحد المركوبين ويحصل سبق فى خيل متماثلتى العنق برأس وفى مختلفتيهما وابل بكتف

(كتاب العارية)

بتخفيف الياء وتشديدها العين المأخوذة للانتفاع بها بلا عوض (وهى مستحبة) لكونها من البر والمعروف (منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها) كاعرتك هذه الدابة لتركبها الى كذا او خذها تحتمل أو استرح عليها ونحو ذلك ويدفعه دابته لرفيقه عند تعبه وتغطيته بكسائه اذا برد ونحو ذلك وانما تصح (بشروط ثلاثة) الاول (كون العين منتفعا بها مع بقائها) كالدور والرقيق والدواب واللباس والاوانى بخلاف مالا ينتفع بها الا مع تلف عينها كالاطعمة والاشربة ونحوها لكن ان أعطاها بلفظ الاعارة فقال ابن عقيل احتمل أن يكون اباحه الانتفاع بها على وجه الاتلاف ذكره عنه المجد فى شرح الهداية واقتصر عليه (و) الشرط الثانى (كون النفع) فى العين المعارة الذى اباحه له المعير (مباحا) شرعا للمستعير لان الاعارة انما تبيح له ما أباحه الشارع فلا يصح ان يستعيرا ناء من أحد النقدين ليشرب فيه ولا حليا محرما على رجل ليلبسه (و) الشرط الثالث (كون المعير أهلا للتبرع) شرعا لان الاعارة نوع من التبرع لكونه منه ما هو اباحة عين كالاذن فى أكل طعام والاعارة اباحة منفعة والشرط الرابع كون المستعير أهلا للتبرع له بتلك العين المعارة بان يكون يصح منه قبول هبة تلك العين المعارة زاد هذا الشرط فى المنتهى (وللمعير الرجوع فى عاريته أى وقت شاء) ولو قبل أمد عينه (مالم يضر بالمستعير فمن أعار سفينة لحمل او ارض للدفن) ميت (او زرع لم يرجع حتى ترسى السفينة) وله الرجوع قبل دخولها بالبحر (ويبلى الميت) ويصير رميما قاله ابن البناء لما فيه من هتك حرمته وقال المجد فى شرحه بان يصير رميما ولم يبق شئ من العظام فى الموضع المستعار وعبارة المقنع وتبعها فى المنتهى وغيره حتى يبلى قال فى المبدع وقال ابن البناء لا يرجع حتى يصير رميما ومقتضاه انهما قولان ولعل الخلاف لفظى كما يعلم من كتب اللغة قال فى الصحاح والرميم البالى وقال ابن الجوزى يخرج عظامه ويأخذ أرضه ولا أجرة له (ويحصد الزرع) عند أوانه فان بذل له المعير قيمة الزرع